

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 164/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายชุมพร หรือพร แยมโสภี กับพวก

จำเลย

นางสำรวย แสงจันทร์ จำเลยที่ 4 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 4 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า ฯลฯ จำเลยที่ 4 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 283 วรรคสอง, 310, 83 และพระราชบัญญัติปราบการค้า
ประเวณี พ.ศ. 2503 มาตรา 8 การกระทำของจำเลยที่ 4 เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมาย
หลายบทลงโทษตามมาตรา 283 วรรคสอง ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 7 ปี จำเลยที่ 4
รับสารภาพชั้นจับกุมเป็นการรูดแก้ไขโทษต่อเจ้าพนักงาน ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก
4 ปี 8 เดือน ฯลฯ

จำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 111 แผ่นที่ 6, ที่ 1
และที่ 2)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 4 ชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์
ตีราคาประกัน 300,000 บาท (อันดับ 86)

คำสั่ง

พิจารณาความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วยังไม่มีเหตุที่จะ
อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 4 ชั่วคราว ยกคำร้อง

พิจารณาความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วยังไม่มีเหตุที่จะ
อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 4 ชั่วคราว ยกคำร้อง

(อรรถวิทย์ วรธนวินิจ-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>